Contrato marco de adquisición y licencia de episodios de podcast

Propuesta para revisión, entregada el 27 de octubre de 2026. No se solicita su firma en esta fecha.

Entre nosotros, **GRUPO POÏESIS CLÍNICA INTEGRAL DE PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-746424, representada por Carlos Fernando Bonilla Cortés, con facultades suficientes para este acto, en adelante «la Adquirente»; y **FIORELLA MARÍA VARELA MONGE**, cédula de identidad 1-1867-0233, actuando por cuenta propia como creadora de contenido independiente, en adelante «la Proveedora», convenimos el siguiente contrato marco:

Primera. Objeto

Este contrato regula la adquisición, por parte de la Adquirente, de episodios de podcast elaborados por la Proveedora, en adelante «los productos», y de los derechos de utilización que en cada caso se indiquen.

Segunda. Independencia de la relación laboral

Este contrato es distinto e independiente de la relación laboral que existe entre las partes, en la que la Proveedora desempeña funciones administrativas. La producción de podcast no forma parte de las funciones de ese puesto.

La Proveedora elabora los productos fuera de su jornada laboral, con sus propios medios y con autonomía para decidir cómo producirlos, grabarlos, editarlos y organizarse. La Adquirente puede definir los requisitos del producto, pero no dirige su ejecución.

La Proveedora puede ofrecer sus servicios a otros clientes y rechazar cualquier propuesta de la Adquirente, sin consecuencia alguna para su relación laboral.

Tercera. Ofertas y órdenes de compra

Cada adquisición se formaliza por escrito: la Proveedora presenta una oferta o la Adquirente una propuesta, y ambas partes acuerdan una orden de compra que indica el producto, sus características, el precio, la fecha de entrega y los derechos que se adquieren.

No existe un número mínimo de adquisiciones ni un pago periódico garantizado.

Cuarta. Uso de instalaciones y participación de terceros

Si un episodio requiere grabar en instalaciones de la Adquirente o con profesionales que le prestan servicios como invitados, la Proveedora coordina previamente el espacio y el horario, fuera de su jornada laboral. Cada persona participa de forma voluntaria y con consentimiento escrito de uso de su voz e imagen.

Ningún paciente participa en los episodios, no se mencionan casos identificables y no se utiliza información clínica.

Quinta. Entrega y aceptación

La Adquirente dispone de cinco días hábiles desde la entrega completa para aceptar el producto o formular observaciones concretas, referidas a lo indicado en la orden de compra. Si las observaciones son subsanables, las partes acuerdan un plazo para corregirlas. Si vence el plazo sin observaciones, el producto se tiene por aceptado.

Sexta. Precio, facturación y tributos

El precio de cada producto es el indicado en su orden de compra. La Proveedora emite el comprobante electrónico correspondiente, y la Adquirente paga dentro de los ocho días naturales siguientes a la aceptación.

Cada parte asume las obligaciones tributarias y de seguridad social que le correspondan por ley. Estos pagos se documentan por separado de la planilla.

Sétima. Derechos sobre los productos

Cada orden de compra indica si la Adquirente adquiere los derechos patrimoniales del producto o una licencia de uso. En caso de adquisición, comprende las modalidades de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en exclusiva, sin límite de territorio y por todo el plazo legal, salvo que la orden de compra indique otra cosa. La Proveedora conserva sus derechos morales como autora.

La Proveedora garantiza que los materiales de terceros incorporados cuentan con licencia o son de uso libre, e informa su origen al entregar.

Octava. Confidencialidad

La información de la Adquirente a la que la Proveedora acceda por este contrato se utiliza solo para elaborar el producto y no se divulga.

Novena. Incumplimiento

Ante un incumplimiento, la parte afectada lo comunica por escrito y concede un plazo razonable para corregirlo. Si persiste, podrá resolver la orden de compra afectada. Ningún incumplimiento de este contrato tiene efectos disciplinarios en la relación laboral.

Décima. Vigencia y terminación

Este contrato rige por un año desde su firma y se prorroga por periodos iguales, salvo aviso escrito de cualquiera de las partes con quince días naturales de anticipación. Las órdenes de compra aceptadas antes del aviso se cumplen en sus términos.

Undécima. Alcance temporal y derechos laborales

Este contrato se aplica a las adquisiciones posteriores a su firma. No modifica, sustituye ni califica pagos, obligaciones o derechos anteriores, ni afecta los derechos que la ley reconoce a la Proveedora como trabajadora.

Duodécima. Voluntariedad

La Proveedora firma de forma libre y voluntaria, después de contar con el tiempo necesario para revisar y consultar este contrato. Su negativa a firmarlo no tiene consecuencia alguna en su relación laboral.

Decimotercera. Legislación aplicable

Este contrato se rige por el Código Civil y demás normas aplicables de Costa Rica, sin perjuicio de las normas laborales de orden público.

Firmamos en dos tantos de igual valor, en San José, el ____ de _____ de 2026.

_____	_____
Carlos Fernando Bonilla Cortés	Fiorella María Varela Monge
Por la Adquirente · Grupo Poïesis	La Proveedora